



6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamlı Bilgilendirme Belgesi

IP WAT©H AI tarafından düzenlenmiş kurumsal PDF sürümü

www.ipwatchai.com • info@ipwatchai.com

Yönetici Özeti

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK), Türkiye’de marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ve geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunmasını düzenleyen temel yasal çerçevedir. 22/12/2016 tarihinde kabul edilen bu kanun, teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemeye katkı sağlamayı amaçlar. Kanun, sınai mülkiyet haklarının başvuru, tescil ve tescil sonrası süreçlerini kapsadığı gibi, bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları da ayrıntılı olarak tanımlar. Bu belge, kanunda yer alan temel mülkiyet türlerini, koruma şartlarını, hak sahipliği esaslarını ve hakların sona erme hallerini kaynak metne sadık kalarak sentezlemektedir.

Hızlı Referans: Temel Süreler

Hak Türü	Temel Süre	Not
Marka	10 yıl	Onar yıllık dönemlerle yenilenebilir.
Marka Kullanımı	5 yıl	Haklı sebep olmaksızın kullanılmayan markalar iptal edilebilir.
Tescilli Tasarım	5 yıl	Toplam 25 yıla kadar uzatılabilir.
Tescilsiz Tasarım	3 yıl	İlk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olmalıdır.
Patent	20 yıl	Başvuru tarihinden itibaren.
Faydalı Model	10 yıl	Başvuru tarihinden itibaren.

1. Genel Hükümler ve Tanımlar

Kanun, sınai mülkiyet haklarından yararlanacak kişileri ve temel kavramları belirleyerek bir çerçeve çizer.

Korumadan Yararlanacak Kişiler

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
- Türkiye sınırları içinde yerleşim yeri olan veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler.
- Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkı olanlar.
- Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türk vatandaşlarına koruma sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler.

Temel Tanımlar

Terim	Tanım
Sınai Mülkiyet Hakkı	Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model haklarının genel adıdır.

Kurum	Türk Patent ve Marka Kurumu.
Bülten	Kanunda belirtilen hususların yayımlandığı resmi yayın ortamı.
Paris Sözleşmesi	Sınai mülkiyetin korunmasına dair uluslararası temel sözleşme.

2. Marka Hakkı ve Kapsamı

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeyi sağlayan her türlü işarettir.

Tescil ve Ret Nedenleri

Marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Tescil sürecinde iki tür ret nedeni bulunur:

- Mutlak Ret Nedenleri (Madde 5): Ayırt edici niteliği olmayan, ticari alanda cins ve vasıf belirten, dini değerleri veya kamu düzenini ihlal eden işaretler tescil edilemez.
- Nispi Ret Nedenleri (Madde 6): Tescilli veya önceki tarihli bir marka ile benzerlik, karıştırılma ihtimali, kötüniyetli başvurular veya başkasına ait fikri mülkiyet haklarını (isim, telif vb.) içermesi durumunda itiraz üzerine ret kararı verilir.

Marka Korumasında Önemli Süreler

- Koruma Süresi: Başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve onar yıllık dönemlerle yenilenebilir.
- Kullanma Zorunluluğu: Tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan kullanılmayan markalar iptal edilebilir.

Hak İhlali ve Cezai Hükümler

Başkasına ait marka hakkına tecavüz ederek mal üreten veya satan kişiler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülmüştür. Ayrıca marka korumasını belirten işareti yetkisiz kaldıranlar veya marka hakkı üzerinde yetkisiz tasarrufta bulunanlar da cezai yaptırıma tabidir.

3. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

Bu kategorideki koruma, belirgin bir niteliği veya ünü coğrafi kaynağı ile özdeşleşmiş ürünleri kapsar.

Kategoriler

- Menşe Adı: Üretimi, işlenmesi ve tüm işlemlerinin o coğrafi alanda gerçekleştiği ürünler.
- Mahreç İşareti: Belirgin özelliği o alandan kaynaklanan ancak işlemlerinden en az birinin o coğrafi alanda yapıldığı ürünler.
- Geleneksel Ürün Adı: En az 30 yıl boyunca geleneksel olarak kullanıldığı kanıtlanan adlar.

Koruma ve Denetim

Coğrafi işaret tescili inhisari (tek bir kişiye ait) hak sağlamaz; sicildeki şartlara uygun üretim yapan herkes tarafından kullanılabilir. Ancak amblem kullanımı zorunludur. Tescil ettiren, ürünün

tescildeki özelliklere uygunluğunu denetlemek ve yıllık denetim raporlarını Kuruma sunmakla yükümlüdür.

4. Tasarım Hakkı

Tasarım, bir ürünün çizgi, şekil, renk ve malzeme gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Koruma Şartları

- Yenilik: Başvuru tarihinden önce dünyanın hiçbir yerinde kamuya sunulmamış olması.
- Ayırt Edici Nitelik: Bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin diğer tasarımlardan farklı olması.

Tasarım Korumasında Süreler

- Tescilli Tasarım: Koruma süresi 5 yıldır, 25 yıla kadar uzatılabilir.
- Tescilsiz Tasarım: İlk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olmak kaydıyla, sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl boyunca korunur.

5. Patent ve Faydalı Model

Teknolojinin her alanındaki buluşlar, belirli şartları sağladıkları takdirde korunur.

Patentlenebilirlik Şartları

- Yenilik: Buluşun tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması.
- Buluş Basamağı: Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, uzman bir kişi için aşikar olmaması.
- Sanayiye Uygulanabilirlik: Sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olması.

İstisnalar (Patent Verilemeyecek Konular)

- Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
- Bilgisayar programları, edebiyat ve sanat eserleri.
- İnsan klonlama işlemleri ve kamu düzenine aykırı buluşlar.
- Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları (mikrobiyolojik işlemler hariç).

Koruma Süreleri ve Lisanslama

- Patent: Başvuru tarihinden itibaren 20 yıl.
- Faydalı Model: Başvuru tarihinden itibaren 10 yıl.
- Zorunlu Lisans: Kamu yararı, buluşun kullanılmaması veya patent konularının bağımlılığı gibi durumlarda mahkeme veya ilgili mercilerce zorunlu lisans verilebilir.

6. Çalışanların Buluş ve Tasarımları

İş ilişkisi sırasında gerçekleştirilen sınai mülkiyet hakları için özel hükümler mevcuttur.

- Hizmet Buluşu/Tasarımı: Çalışanın işletmede yükümlü olduğu faaliyet gereği veya işletmenin deneyim ve araçlarını kullanarak yaptığı çalışmalar "hizmet" niteliğindedir. Bu durumda hak sahibi, işverendir.
- Bedel Hakkı: İşveren, çalışanın buluşu üzerinde tam veya kısmi hak talep edebilir. Bu durumda çalışan, buluşun ekonomik önemi dikkate alınarak belirlenecek bir bedel isteme hakkına sahiptir.
- Yükseköğretim Kurumları: Öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği buluşlarda, gelirin en az üçte biri buluşu yapana verilir.

7. Hakların Sona Ermesi ve Hükümsüzlük

Sınai mülkiyet hakları şu durumlarda sona erer:

- Koruma süresinin dolması ve yenilenmemesi.
- Hak sahibinin vazgeçmesi.
- Hükümsüzlük Kararı: Kanunda belirtilen şartların (yenilik, ayırt edicilik, patentlenebilirlik vb.) tescil anında mevcut olmadığının mahkemece tespit edilmesi. Hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir ve koruma hiç doğmamış sayılır.
- İptal Kararı (Markalar için): Markanın 5 yıl kullanılmaması veya yaygın bir ad (jenerik ad) haline gelmesi durumunda Kurum tarafından verilir.

Hazırlayan: IP WATCH AI • www.ipwatchai.com • info@ipwatchai.com